SUNAT

OFICINA ZONAL JULIACA

RESOLUCIÓN DE OFICINA ZONAL

N.° 2130210013250

Juliaca, 30 de marzo de 2023

VISTA: La comunicación para la revocación, modificación de actos administrativos, Formulario 194, presentada mediante Expediente N.° 2190400005093 de fecha 02/03/2023, por la contribuyente **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL,** identificada con **N.° RUC**: **20447623669**, con domicilio fiscal en URBANIZACION TAPARACHI - AVENIDA POLIGONO MZ A18 - LT D - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA, respecto a la Orden de Pago:

N.° de valor	Código de Tributo	Período	Importe de la Deuda	Fecha de Emisión	Fecha de Notificación
2130010418656	030301	2022-09	S/ 10 815.00	08/11/2022	09/11/2022

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 108° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y modificatorias, y la Resolución de Superintendencia N.° 002-97/SUNAT, que establecen que después de la notificación, la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando detecte que con posterioridad a la emisión se han producido circunstancias que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales tales como los de redacción o de cálculo.

Que, ésta Administración Tributaria, luego de la evaluación realizada al Expediente Form. 194, presentado por el recurrente, verificó que de acuerdo a la ficha RUC, el contribuyente no se encuentra afecto al tributo 30301 - RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA para el periodo tributario 2022-09. En tal sentido, corresponde revocar el referido valor.

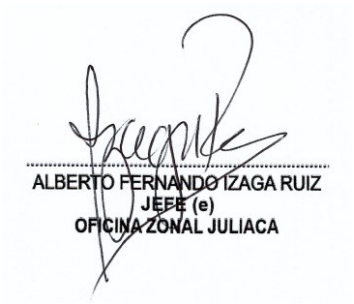
Que, de acuerdo a los fundamentos antes señalados, corresponde revocar la Orden de Pago N.° 2130010418656, por la causal señalada en el inc. d) núm. 1) del Art. 1° de la R.S. 002-97/SUNAT: "Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa se hubieran emitido en función a errores de digitación, transcripción y/o procesamiento de cifras por la Administración Tributaria".

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 y en el literal o) del artículo 4° del Documento de Organización y Funciones Provisional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 042-2022/SUNAT y modificatorias; y la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.° 002-2022-SUNAT/700000.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Declárese **FUNDADA** la solicitud para la revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, Expediente, Form. 194, con N.° 2190400005093 de fecha 02/03/2023, correspondiente a la contribuyente **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**, identificada con **N.° RUC:** 20447623669. En consecuencia, revóquese el valor N.° 2130010418656.

Regístrese y notifíquese[1].



[1] La presente resolución no agota la vía administrativa y surtirá efectos al día siguiente de su notificación. Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 146° del TUO del Código Tributario - Decreto Supremo N° 133-2013-EF , en las oficinas de la SUNAT, ubicadas en Jr. 7 de Junio N° 575 – Juliaca – San Román – Puno, o en cualquier oficina de la SUNAT **ubicada a nivel nacional.**